

Tel. : 088-368000
Bil. : KEW.100-4/4 JLD.10(105)
Tarikh :

Semua Setiausaha Tetap Kementerian Negeri
Semua Ketua Jabatan Negeri
Semua Pegawai Daerah/Semua Penolong Pegawai Daerah Kecil
Semua Ketua Badan Berkanun Negeri
Semua Ketua Pihak Berkuasa Tempatan
Semua Pengerusi/Ketua Eksekutif Syarikat Kerajaan Negeri

YBhg. Datuk/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 4/2023
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA
TENDER/SEBUT HARGA OLEH KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN
PERMOHONAN RUNDINGAN TERUS

1. TUJUAN

- 1.1. Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan dan menjenamakan garis panduan permohonan pengecualian daripada tatacara tender/sebut harga oleh Kementerian/Jabatan/Agensi dan perundingan terus yang menggunakan peruntukan K.
- 1.2. Garis Panduan Tatacara Perolehan yang dilampirkan
Surat Pekeliling ini adalah seperti berikut:
 - (i) Tender/Sebut harga oleh Kementerian/Jabatan/Agensi;
 - (ii) Garis Panduan Rundingan Terus; dan
 - (iii) Garis Panduan Rundingan Harga bagi Rundingan Terus

KEW.100-4/4 JLD.10(105)
10 Februari 2023

**SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2023
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA
TENDER/SEBUT HARGA OLEH KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN
PERMOHONAN RUNDINGAN TERUS**

2. LATARBELAKANG

- 2.1. Secara amnya, sesuatu perolehan kerja/perkhidmatan/bekalan hendaklah dilaksanakan mengikut Pekeliling Perolehan yang sedang berkuat kuasa, iaitu bagi perolehan bekalan yang bernilai RM20,000.00 sehingga RM250,000.00 dilaksanakan melalui tatacara sebut harga. Manakala bagi kerja/perkhidmatan/bekalan yang melebihi RM250,000.00 dilaksanakan melalui tatacara tender. Namun, Kementerian Kewangan Negeri Sabah sering membuat pengecualian daripada tatacara tender/sebut harga daripada Kementerian/Jabatan/Agensi dan permohonan rundingan terus.
- 2.2. Oleh yang demikian, sebagai usaha untuk memperkemas proses pengecualian daripada tatacara sebut harga serta rundingan terus, maka surat ini dikeluarkan selaras dengan peruntukan di bawah Perbendaharaan 168.

3. PENGUATKUASAAN

Surat Pekeliling ini adalah berkuat kuasa
dikeluarkan.

088-368000

KEW.100-4/4 JLD.10(105)

**SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2023
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PANGECUALIAN DARIPADA TATACARA
TENDER/SEBUT HARGA OLEH KEMENTERIAN/JABATAN/AGensi DAN
PERMOHONAN RUNDING ANTERUS**

4. PERTANYAAN ATAU KEMUSYKILAN

Sebarang pertanyaan atau kemusykilan berkenaan kandungan ini hendaklah dirujuk kepada Unit Perolehan, Bahagian Perolehan PUKONSA dan Harta Awam, Kementerian Kewangan Negeri

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan Amanah,

(DATUK MOHD SOFIAN ALFIAN NAIR)

Setiausaha Tetap

s.k. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri,
Aras 28, Blok A,
Menara Kinabalu,
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTAKINABALU.

Pengarah Audit Negeri Sabah,
Jabatan Audit Negara,
Cawangan Negeri Sabah,
Aras 4, Blok A, No. 2021,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Jalan UMS,
88450 KOTAKINABALU.

"SaBaH MajUJayA"

GARIS PANDUAN PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA TEND HARGA OLEH KEMENTERIAN/JABATAN/AGENCI

1. Permohonan pengecualian daripada tatacara sebut harga/tender bagi Kerja/Bekalan/Perkhidmatan dibenarkan berasaskan kriteria seperti berikut:

1.1. Kesegeraan Atas Kepentingan Awam

Perolehan yang perlu disegerakan atas kepentingan awam dan penyampaian Kerajaan sekiranya perolehan tersebut tidak dibuat segera akan memberi impak negatif kepada perkhidmatan awam.

1.2. Bagi Maksud Penyeragaman

Bagi memastikan kesesuaian penggunaan antara barangan yang sedia ada dengan barangan baru yang akan dibeli, maka permohonan untuk membeli barangan yang sama dan daripada pembekal yang sama secara rundingan terus boleh dipertimbangkan.

1.3. Satu Punca Bekalan/Perkhidmatan (Pembuat/Pemegang

Pembelian khusus yang mana hanya satu syarikat menyediakan barangan atau perkhidmatan yang dikehendaki sahaja dan lain-lain.

1.4. Melibatkan Keselamatan/Strategik

Perolehan yang melibatkan alat keselamatan atau perkhidmatan strategik yang perlu dirahsiakan demi kepentingan negara.

1.5. Kontrak Dengan Syarikat Pembuat Bumiputera

Dalam usaha untuk memupuk pertumbuhan perindustrian bertaraf pembuat, Kerajaan telah menggalakan perolehan kepada pembuat berkeenaan sahaja. Bagi barangan yang terdapat satu atau dua pembuat Bumiputera sahaja, rundingan terus boleh dipertimbangkan. Bagi perolehan daripada pembuat Bumiputera yang berdaya saing.

- 1.6. Atas sebab-sebab lain yang munasabah dan dipersetujui oleh Kementerian/Jabatan/Agensi.

2.

sebut harga/tender seperti berikut:

2.1. Perolehan Bagi Penganjuran Majlis Kerajaan;

2.1.1. Takrifan

2.1.1.1. "Majlis/Acara Rasmi Kerajaan" adalah ditafsir sebagai mesyuarat/persidangan/konvensyen diadakan di peringkat Antarabangsa/Kebangsaan/Kementerian/Jabatan/Agensi dan pelawat iaitu orang-orang kenamaan atau rombongan rasmi dari dalam atau luar Negara yang diakui terwujud secara rasmi berkaitan dengan urusan Kerajaan pelancaran atau pembukaan rasmi serta penutupan projek/pertandingan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi.

2.1.1.2. "Pakej" adalah ditafsirkan sebagai perancangan yang merangkumi kombinasi mana-mana item bagi menganjurkan majlis/acara rasmi Kerajaan dan keraian rasmi Kerajaan seperti penginapan, makan minum, sewaan dewan/bilik mesyuarat, penyewaan peralatan dan kemudahan lain yang berkaitan.

2.1.1.3. "Katering" adalah ditafsirkan sebagai perkhidmatan penyediaan makanan bagi majlis jamuan yang diuruskan oleh Agensi tanpa melibatkan penginapan atau sewaan dewan/khemah serta peralatan seperti kerusi, meja, perhiasan dan alat siaraya.

2.1.2. Syarat Perolehan:

2.1.2.1. Peruntukan kewangan telah diluluskan dan me...

2.1.2.2. Kajian pasaran perlu dilakukan dan hanya d... ke atas perolehan bernilai kurang daripada RM20,0...

2.1.3. Keutamaan hendaklah diberikan seperti berikut:

2.1.3.1. Dewan/pusat konvensyen yang dimiliki oleh Agensi Kerajaan atau anak-anak syarikatnya yang berdaftar dengan PUKONS dalam kod bidang yang bersesuaian;

2.1.3.2. Hotel/syarikat yang berdaftar dengan PUKONS dalam kod bidang yang bersesuaian.

2.1.3.3. Agensi adalah digalakkan untuk mengatur jamuan keraian rasmi di pejabat secara katering. Perolehan dilaksanakan dikalangan mana-mana syarikat/pembekal.

kepada syarikat yang berdaftar dengan kod bidang yang bersesuaian di dalam untuk menyediakan perkhidmatan katering.

- 2.1.4. Pelantikan pengurus acara (event manager) adalah tidak dibenarkan kecuali untuk majlis yang khas pengurus acara atau majlis berskala besar kurang daripada RM500,000.00) atau penyertaan Keputusan muktamad tertakluk kepada keputusan Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
- 2.1.5. Kadar Kelayakan:
Kadar penginapan, makan minum peserta dan jamuan keraihan rasmi Kerajaan hendaklah tidak melebihi kelayakan semasa yang berkuat kuasa dan kadar yang bagi penganjur jamuan berkenaan.
- 2.1.6. Tatacara rundingan harga seperti di dalam Garis Rundingan Harga bagi Rundingan Terus adalah dikemukakan namun pegawai yang menguruskan perolehan hendak berusaha untuk merundingkan harga bagi mendapatkan faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan persetujuan daripada kedua-dua pihak secara bertulis sah melalui e-mel/faks.
- 2.1.7. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum perolehan dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan (Arahan 176.1(d) atau (e) selewat-lewatnya dalam tempoh satu (1) minggu selepas perkhidmatan diterima. Pegawai Pengawal/Ketua hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang mematuhi peraturan yang ditetapkan.
- 2.1.8. Agensi hendaklah mengeluarkan Surat Setuju Terima perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang perolehan secara one-off yang melebihi RM20,000.00.
- 2.1.9. Agensi dikecualikan daripada mengenakan Bon/Pelaksanaan perolehan melebihi RM50,000.00 sama ada bermasa atau tidak.
- 2.1.10. Agensi dikecualikan daripada mengadakan kontrak bagi perolehan secara one-off. Walau bagaimanapun, syarat bagi perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan jelas bagi memastikan kepentingan Kerajaan terjamin.

Kementerian/Jabatan/Agensi;

2.2.1. Takrifan

2.2.1.1. "Latihan" adalah ditafsirkan sebagai p
ilmu pengetahuan bertujuan menambah
kemahiran dan sikap yang bersesuaian u
keperluan dan tuntutan semasa dalam
meliputi konvensyen, kursus, bengkel/re
(lab), seminar/taklimat, kolokium, foru
lawatan rasmi/korporat/sambil belajar
dan program lain yang memenuhi definisi lat

2.2.2. Syarat Perolehan:

2.2.2.1. Peruntukan kewangan telah di

2.2.2.2. Kajian pasaran perlu dilakukan
ke atas:

- i. Perolehan bernilai kurang daripada R
- ii. Perolehan daripada Institut Latihan Awam

2.2.3. Perolehan tidak tertumpu kepada satu penyedia k
latihan dan keutamaan diberikan kepada ILA.

2.2.4. Perolehan juga boleh dilaksanakan dengan penyediaan
kemudahan latihan seperti berikut:

2.2.4.1. Dewan/pusat konvensyen yang dimiliki oleh Agen
Kerajaan atau anak-anak syarikatnya yang berdaftar
dengan PUKoNSA dalam kod bidang yang bersesuaian

2.2.4.2. Hotel/syarikat yang berdaftar dengan PUKONSA da
kod bidang yang bersesuaian;

2.2.5. Kadarkelayakan bagi penginapan, makanan dan minuman peser
latihan hendaklah tidak melebihi kadar kelayakan semasa y
berkuat kuasa.

2.2.6. Perolehan perkhidmatan penyedia latihan (training provide
hendaklah mematuhi peraturan perolehan berkuat kuasa dan
boleh menggunakan peraturan perolehan perkhidmatan
kemudahan latihan secara pakej ini.

2.2.7. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum perolehan
dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP
176.1(d) atau (e) atau selewat-lewatnya dalam temp

minggu selepas perkhidmatan diterima. Pegawai Pejabat hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

2.2.8. Agensi hendaklah mengeluarkan Surat Setuju Terima perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang perolehan secara one-off yang melebihi RM20,00.00.

2.2.9. Agensi dikecualikan daripada mengenakan Bon Pelaksana perolehan melebihi RM50,000.00 sama ada bermasa atau on

2.2.10. Agensi dikecualikan daripada mengadakan dokumen p bagi perolehan secara one-off. Walau bagaimanapun, ter syarat bagi perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan jelas bagi memastikan kepentingan Kerajaan terpelik dilampirkan bersama Pesanan Kerajaan. Agensi he memastikan semua obligasisyarikat telah disempu bayaran dilakukan.

2.3. Penyertaan Latihan yang Dianjurkan Oleh Age Swasta;

2.3.1. Takrifan

2.3.1.1. "Latihan" adalah ditafsirkan sebagai proses ilmu pengetahuan bertujuan menambah kemahiran dan sikap yang bersesuaian keperluan dan tuntutan semasa dalam meliputi konvensyen, kursus, bengkel, (lab), seminar/taklimat, kolokium, forum, sim lawatan rasmi/ korporat/sambil belajar, kl dan program lain yang memenuhi definisi latihan

2.3.1.2. "Agensi Kerajaan" ditafsirkan sebagai jabatan, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Tempatan yang menguruskan pentadbiran

2.3.1.2. "Syarikat Swasta" ditafsirkan badan perusahaan atau perniagaan sah yang menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan kepada pengguna

2.3.2. Syarat Perolehan

2.3.2.1. Peruntukan kewangan telah diluluskan dan me

2.3.2.2. Kajian pasaran adalah dikecualikan.

2.3.3.3. Pemilihan/perancangan latihan telah diluluskan oleh Jawatankuasa/pegawai latihan di peringkat Agen

- 2.3.3. Keutamaan kepada penyedia latihan yang dimiliki oleh Ag Kerajaan.
- 2.3.4. Agensi digalakkan mengemukakan penyertaan seawal mungkin bagi menikmati diskaun pendaftaran awal (early bird regist
- 2.3.5. Bagi perolehan sehingga RM20,000.00, tatacara rundingan l seperti di dalam Garis Panduan Rundingan Harga bagi Rundingan Terus adalah dikecualikan, namun pegawai yang men perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan ha mendapatkan nilai faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada kedua-dua secara bertulis sama ada melalui e-mel/faks.
- 2.3.6. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum perol dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendahara 176.1(d) atau (e) atau selewat-lewatnya dalam ter minggu selepas perkhidmatan diterima. Pegawai Pe Jabatan hendaklah mengambil tindakan ke atas pega gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan
- 2.3.7. Agensi dikecualikan daripada mengeluarkan Surat Se bagi perolehan ini sama ada bermasa atau one-off kepada sebarang had nilai.
- 2.3.8. Agensi dikecualikan daripada mengenakan Bo perolehan melebihi RM50,000.00 sama ada ber
- 2.3.9. Agensi dikecualikan daripada mengadakan doku bagi perolehan bermasa atau one-off tanpa ter sebarang had nilai. Walau bagaimanapun, term perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan memastikan kepentingan Kerajaan terpelih bersama Pesanan Kerajaan.

2.3.10. AP99(e) telah menetapkan bahawa
 sekiranya perakuan bekalan/ perkhidmatan/kegah dilaksanakan dengan sempurna. Bagi dibuat sepenuhnya sebelum latihan dilai pengecualian daripada AP99(e).

2.4. Perolehan Penginapan, Makanan dan Minuman dan Pegawai Awam yang Melaksanakan Tugas Ra

2.4.1. Takrifan

- 2.4.1.1. "Anggota Pentadbiran" adalah ditafsirkan sebagai seseorang yang memegang jawatan Pembantu Menteri, Setiausaha Parlim Politik dan seseorang yang meme

yang bersamaan di dalam Negeri itu atau yang memegang jawatan sebagai anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan (selain anggota kerana jawatan).

2.4.1.2. "Pegawai Awam" adalah ditafsirkan sebagai pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan yang dilantik secara tetap dan sementara.

2.4.1.3. "Tugas Rasmi" adalah ditafsirkan sebagai berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus yang dibenarkan.

2.4.2. Syarat Perolehan

2.4.2.1. Peruntukan kewangan telah diluluskan.

2.4.2.2. Kajian pasaran adalah dikecualikan.

2.4.3. Kadar penginapan, makanan dan minuman hendaklah melebihi kadar kelayakan semasa yang berkuat kuasa ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri atau Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, mengikut mana yang lebih tinggi.

2.4.4. Tatacara rundingan harga seperti di dalam Garis Panduan Rundingan Harga bagi Rundingan Terus adalah dikecualikan, namun pegawai yang menguruskan perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan harga bagi mendapatkan nilai faedah terbaik kepada kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada kedua-dua pihak secara bertulis sama ada melalui e-mel/faks.

2.4.5. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum perolehan dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP) 176.1(d) atau (e) atau selewat-lewatnya dalam tempoh satu minggu selepas perkhidmatan diterima. Pegawai Pengarah Jabatan hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

2.4.6. Agensi dikecualikan daripada mengeluarkan Suratan Perolehan bagi perolehan ini sama ada bermasa atau one-off kepada sebarang had nilai.

2.4.7. Agensi dikecualikan daripada mengenakan Bon Pele perolehan melebihi RM50,000.00 sama ada bermasa atau one-off.

2.4.8. Agensi dikecualikan daripada mengadakan dokumen Perolehan bagi perolehan bermasa atau one-off tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai. Walau bagaimanapun, terma dan syarat perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas memastikan kepentingan Kerajaan terpelihara dan

bersama Pesanan Kerajaan. Agensi hendaklah semua obligasi syarikat telah disempurnakan sebelum dilakukan.

2.5. Perolehan Perkhidmatan Penyiaran Pengiklanan Media Elektronik.

2.5.1. Takrifan

2.5.1.1. "Perkhidmatan Penyiaran Pengiklanan" adalah ditafsirkan sebagai slot iklan (advertisement space) di media cetak, slot masa (airtime) di media elektronik dan media lain yang dikenal pasti dari semasa ke semasa.

2.5.1.2. "Media Cetak" adalah ditafsirkan sebagai alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan terbitan seperti surat khabar, majalah, jurnal, akhbar yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan cepat dalam masa yang singkat.

2.5.1.3. "Media Elektronik" adalah ditafsirkan sebagai saluran komunikasi yang berupa atau yang menggunakan alat-alat elektronik seperti radio, televisyen yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan cepat dalam masa yang singkat.

2.5.2. Syarat Perolehan

2.5.2.1. Peruntukan kewangan telah diluluskan

2.5.2.2. Kajian pasaran adalah dikecualikan.

2.5.2.3. Pelantikan dibuat di kalangan pemilik/syarikat yang berdaftar dengan PUKONSA dalam tempoh yang bersesuaian.

2.5.3. Bagi perolehan sehingga RM20,000.00, tatacara rundingan seperti di dalam Garis Panduan Rundingan Harga bagi Terus adalah dikecualikan, namun pegawai yang perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan mendapatkan nilai faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada

2.5.4. Bagi perolehan melebihi RM20,000.00, harga hendaklah dirundingkan ke paras terendah dan menguntunkan selaras dengan peraturan semasa.

2.5.5. Perolehan ini tidak terpakai atas agen atau wakil media/pengiklanan.

- 2.5.6. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan 176.1(d) atau (e) selewat-lewatnya dalam tempoh selepas perkhidmatan diterima. Pegawai Pengawal/Ketua hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.
- 2.5.7. Agensi hendaklah mengeluarkan Surat Setuju Terima perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai atas perolehan secara one-off yang melebihi RM20,000.00
- 2.5.8. Agensi dikecualikan daripada mengenakan BonPe perolehan melebihi RM50,000.00 sama ada bermasa atau tidak.
- 2.5.9. Agensi hendaklah mengadakan dokumen perjanjian perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai perolehan secara one-off melebihi RM250,000.00.
- 2.5.10. Bagi perolehan secara one-off bernilai sehingga RM100,000.00, Agensi dikecualikan daripada mengadakan dokumen perjanjian. Walau bagaimanapun, terma dan syarat bagi perjanjian tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas bagi membolehkan kerajaan berpelihara dan dilampirkan bersama Pesanan Kerajaan atau Surat Setuju Terima. Agensi hendaklah memastikan semua obligasi syarikat telah disempurnakan dan bayaran dibuat.

3. Syarat Permohonan

- 3.1. Sebarang pengecualian daripada tatacara tender/sebarang perolehan hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Setiausaha Kementerian Kewangan Negeri Sabah terlebih dahulu.
- 3.2. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah membuat permohonan dengan melengkapkan borang permohonan. Borang tersebut hendaklah diperakukan dan ditandatangani oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan sebelum dikemukakan ke Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
- 3.3. Borang permohonan tersebut hendaklah dikemukakan dengan surat rasmi permohonan yang ditandatangani oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Timbalan atau seorang pegawai lain yang diberi kuasa.
- 3.4. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah menubuhkan Penilaian dengan keahlian hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli, di mana satu orang daripadanya, hendaklah terdiri daripada Pegawai Pengurusan dan Profesional atau setaraf.

3.5. Pelantikan hendaklah dibuat secara bertulis oleh Jabatan.

3.6. Tanggungjawab Jawatankuasa Penilaian adalah seperti berikut:

3.6.1. Memastikan syarat-syarat yang dinyatakan di perincian di atas dipatuhi;

3.6.2. Menilai keupayaan (dari segi teknikal dan kewangan) dan pengalaman syarikat;

3.6.3. Menilai tawaran dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perbandingan harga, tempoh penghantaran/penyiapan, spesifikasi dan lain-lain kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi; dan

3.6.4. Memperakukan tawaran yang terbaik berdasarkan keperluan Kementerian/Jabatan/Agensi untuk kelulusan Kementerian Kewangan Negeri Sabah.

3.7. Sebarang permohonan pengecualian daripada peraturan adalah tertakluk kepada pematuhan peraturan.

memastikan pematuhan kepada pekeliling-

syarikat/pembekal adalah kekal di bawah Jabatan/Agensi yang mengemukakan permohonan.

BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA SE

MAKLUMATPERMOHONAN

1. KEMENTERIAN/ JABATAN/AGENSI
2. PERKARA (TAJUKPERMOHONAN)
3. BIDANG KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN
4. SKOPDAN MAKLUMATAM KERJA/BEKALAN/ PERKHIDMATAN (a) Skop Kerja/Bekalan/Pe
(b) Justifikasi/Penerangan pelaksanaan skop Kerja/Bekalan/Perkhidmatan:
(c) Tempoh penyiapan:
(d) Anggaran kos:RM * Salinan Senarai Kuantiti (Bills of Quantities)/ Sebutharga (Quotatio

5. JUSTIFIKASI PERMOHONAN (BUTIRAN TERPERINCI) Kementerian/Jabatan/Agensi tidak
Bil Perkara Jumlah (RM)
1. BelanjaPembangunan/Mengurus
2. Siling RMK(...)yang diluluskan
- Peruntukan Tahun Semasa 3.
- Waran Peruntukan (No.....) 4.

7. MAKLUMAT SYARIKAT YANG DIPILIHOLEH JABATAN PELAKSANA

Perkara Maklumat Bil

Nama Syarikat 1.

2. Pendaftaran PUKONSA (Kelas/Kod Bidang)

3. Jenis Perniagaan (berdasarkan Lesen Perniagaan)

4. Pendaftaran SSM/PMS/PKK (jika ada)

3. Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera)

4. Alamat Syarikat

8. ULASAN KRITERIA PEMILIHAN SYARIKAT (a) Keupayaan (dari segi teknikal dan kewangan)

9. SENARAI DOKUMEN SOKONGAN (HENDAKLAH DIKEMUKAKAN) (a) Salinan Senarai Kuantiti

10. SYORDAN PERAKUAN JAWATANKUASA PENILAIAN Jawatankuasa telah menilai dan men

Dinilai dandiperakukanolah: (Tandatangan) NamaPengerusi: Jawatan: (Tandatangan) Nam
PERAKUAN/ULASAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN Perakuan/Ulasan: * Semua kenya

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PEN TENDER/SEBUTHARGA

PROSES KERJA



GARISPANDUANRUNDINGANTERUS

1. Sebarang permohonan bagi perolehan kerja secara rundingan terus hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan Negeri Sabah dengan mengisi borang permohonan seperti dalam KEW-(P)ST2.
2. Permohonan perolehan secara rundingan terus yang diterima akan dirujuk ke Kementerian/Jabatan/Agensi berkaitan bagi maklumat projek dan penilaian ke atas syarikat.
3. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah menyemak maklumat dan membuat penilaian ke atas syarikat dengan melengkapkan di KEW-(P)ST3, KEW-(P)ST4 dan KEW-(P)ST5. Borang tersebut diperakukannya dan ditandatangani oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan sebelum dikemukakan kepada Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
4. Sekiranya permohonan diluluskan, kelulusan pengecutan tender/sebut harga akan diberikan kepada Kementerian/Jabatan/Pelaksana untuk pelaksanaan projek.
5. Bagi memastikan harga yang ditawarkan tersebut menguntungkan Kerajaan, Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah melaksanakan rundingan harga dengan merujuk Garis Panduan Harga bagi Rundingan Terus.
6. Nilai perolehan kerja yang boleh dipohon oleh syarikat dalam beberapa kumpulan seperti berikut:
 - i. Kumpulan1-Bagi perolehan bernilai didalam lingkungan RM100,000.00 hingga RM750,000.00 boleh dipohon oleh kontraktor berdaftar dengan PUKONSAdalamkelas E dan F.
 - ii. Kumpulan2-Bagi perolehan bernilai didalam lingkungan RM 500,000.00 hingga RM 5 juta boleh dipohon oleh kontraktor yang berdaftar denganPUKONSAdalamkelasC dan D.
 - ii. Kumpulan3-Bagi perolehan melebihiRM5juta boleh dipohon oleh kontraktor yang berdaftardenganPUKONSAdalamkelasA dan B.
7. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dengan keahlian hendaklah terdiri daripada:
 - i. Pengerusi Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan
 - ii. Ahli PegawaiKumpulanPengurusan dan Profesional atau setaraf diKementerian/Jabatan/Agensi

- ii. Ahli Juru Ukur Bahan / Pegawai yang mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan
 - iv. Ahli Wakil daripada Jabatan Bendahari Negeri
 - v. Setiausaha Wakil daripada Kementerian/Jabatan/Agensi berkenaan
8. Pelantikan Jawatankuasa Penilaian hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan. Kementerian/Jabatan/Agensi mana-mana ahli dari Jabatan lain yang dengan pengetahuan dan pengalamannya boleh memberi sumbangan kepada Jawatankuasa Penilaian.
9. Tanggungjawab Jawatankuasa Penilaian adalah seperti berikut:
- i. Memastikan syarat-syarat yang dinyatakan di perenggan 6 di atas.
 - ii. Menilai keupayaan (dari segi teknikal dan kewangan) syarikat berdasarkan keperluan di KEW-(P)ST4;
 - ii. Memperakukan syarikat-syarikat yang layak untuk diberikan lesen oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah.

BORANG PERMOHONAN RUNDINGAN TERUS

Kepada:

Setiausaha Tetap,
Kementerian Kewangan Negeri Sabah,
Tingkat 6, Blok C, Menara Kinabalu,
88450 KOTA KINABALU.

A. Diskripsi Permohonan Projek

TAJUK PERMOHONAN

NAMASYARIKAT

ALAMAT SYARIKAT

JENIS PERMOHONAN (TANDAKAN NYANG BERKAITAN) Rundingan Terus
Tender Terhadap

Lain-Lain, Sila nyatakan:

PERINCIAN PERMOHONAN

NAMA PEMOHON

JAWATAN

TANDATANGAN COP SYARIKAT

B. Senarai semak Dokumen Wajib yang perlu disertakan:

PERKARA SILA TANDAKAN BIL

Profail Syarikat 1

Rekod Pengalaman Kerja Syarikat (dalam tempoh 3 tahun) 2

Rekod Kerja Dalam Pelaksanaan 3

3 Bulan Penyata Kewangan 4

Lesen PUKONSA 5

Lesen Berniaga (Lesen-Lesen Yang Berkaitan) 6

Nota penting Syarikat adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua maklumat yang diberikan adalah sahih dan lengkap.

MAKLUMAT PROJEK
(Diisi oleh Kementerian/Jabatan/Agensi)

MAKLUMAT PROJEK

1. TAJUK SEBENAR PROJEK

2. PENGESAHAN PERUNTUKAN

Bil Perkara Jumlah (RM)

1. Belanja Pembangunan/ Mengurus 2. Siling RMK (...) yang diluluskan

3. Peruntukan Tahun Semasa

4. Kepala Perbelanjaan

5. Waran Peruntukan

3. SUMBER PERUNTUKAN (KERAJAAN NEGERI/KERAJAAN PERSEKUTUAN/LAIN-LAIN) 4.

5. SKOP DAN MAKLUMAT AM KERJA/BEKALAN/ PERKHIDMATAN (a) Skop Kerja/Bekalan/Per

(c) Anggaran kos: RM

6. PENGESAHAN NSAMAADA TENDER TELAHDIPELAWA ATAUSEBALIKNYA
7. SYARAT KEPERLUAN KELAS PENDAFTARAN PUKONSA/KOD BIDANG BAGIPROJEKINI
8. PERAKUAN DAN SYOR JABATAN KE ATAS PELAKSANAANPROJEK
10. PENGESAHAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN (Tandatangan) Nama: Jawatan:

BORANGPENILAIANSYARIKAT (Disikan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi)

1. MAKLUMATAMSYARIKAT

- 1.1 Nama Syarikat
- 1.2 Alamat Syarikat

2. MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT

- 2.1 PendaftaranPUKONSA i. Kelas/Kod Bidang
 - ii. Tarikh Tamat Tempoh Pendaftaran
- 2.2 Jenis Perniagaan Lesen (Berdasarkan Perniagaan)
- 2.3 Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera)

3. MAKLUMATPRESTASIKEWANGAN SYARIKAT

- 3.1 KecukupanModalMinima (3% daripada Anggaran Jabatan)
 - 3.2 Purata a Tiga (3) Bulan Baki Bank Syarikat (Termasuk deposit tetap, kemudahan kre
- REKODPENGALAMANKERJASYARIKAT 4.

Ta 4.1

Nama Projek Kementerian /Jabatan /Agensi NilaiKontrak (RM) Tahun Siap No.

- 1.
- 2.
- 3.

4.1 No. Kerja Dalam Pelaksanaan

Nama Projek Kementerian /Jabatan NilaiKontrak (RM) Tahun Siap 1.

2. 3.

5. 5.1 RUMUSAN

PendaftaranPUKoNSA (Memenuhi keperluan Kumpulan 1/2/3) MEMENUHI/TIDAKMEMENUHI

5.3 PengalamanKerja (Mempunyai pengalaman yang mencukupi untuk melaksanakan ke

6.1 Syor Dan Perakuan Jawatankuasa Penilaian ke atas Syarikat untuk melaksanakan pro

(Nama Syarikat) dipertimbangkan untuk untuk

LAYAK/TIDAK LAYAK dipertimbangkan untuk melaksanakanKerja/Bekalan/Perkhidmatan di

Dinilaidandiperakukanolah: (Tandatangan) Nama Pengerusi: Jawatan:

(Tandatangan) NamaAhli: Jawatan: (Tandatangan) NamaAhli: Jawatan: (Tandatangan)
6.2 Perakuan/Ulasan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Perakuan/Ulasan: (Tandatangan)

RINGKASAN MAKLUMAT SYARIKAT

TAJUK PROJEK
JABATAN PELAKSANA
ANGGARAN JABATAN
TEMPOH SIAP

NAMA SYARIKAT *LESEN PUKONSA * KECUKUPAN MODAL MINIMA * PENGALAMAN KERJA ULASAN BIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nota: Sila isi MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI bagi perkara bertada*

CARTA ALIRAN PERMOHONAN RUNDINGAN TERUS

PROSES KERJA

MULA

Terima permohonan daripada syarikat

Semak dan teliti permohonan

Permohonan syarikat dikemukakan ke
Jabatan untuk membuat semakan ke atas
projek dan penilaian ke atas syarikat

Terima maklum balas daripada
Kementerian/Jabatan/Agensi

Mohon
Kementerian
/Jabatan/Agensi
kemukakan
dokumen yang
lengkap

Tidak

Ya

Maklum balas lengkap?

Maklumkan
syarikat

Tidak

Ya

Projek tersedia dari peruntukan,
rekabentuk/skop dan sedia untuk
dilaksanakan?

Permohonan diberikan pertimbangan

Permohonan diberikan kelulusan

Tidak

Ya

Kelulusan disampaikan kepada
Kementerian/Jabatan/Agensi

Tamat

GARIS PANDUAN RUNDINGAN HARGA BAGI RUNDINGAN

1. Pengeluaran Surat Niat (Letter Of Intent-LOI)

- 1.1. LOI hendaklah dikeluarkan kepada syarikat bagi tujuan perundingan harga setelah syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah ke atas kelulusan rundingan.
- 1.2. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah memastikan LOI ditandatangani oleh mana-mana pegawai yang diberi kuasa dengan Akta Kontrak Kerajaan 1949 tanpa tertakluk kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan juga hendaklah memastikan dalam LOI tidak mengikat Kerajaan (non-binding).

2. Jawatankuasa Rundingan Harga

- 2.1. Jawatankuasa Rundingan Harga hendaklah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan atau pegawai yang diperturunkan kuasa.
- 2.2. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Rundingan Harga hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan.
- 2.3. Jawatankuasa Rundingan Harga hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang berkelayakan atau mempunyai pengalaman dan kemahiran teknikal mengenai perolehan berkenaan. Pegawai daripada agensi lain yang dengan pengalaman mereka boleh menyumbangkan kepada Jawatankuasa Rundingan Harga boleh dilantik bagi maksud ini.
- 2.4. Jawatankuasa Rundingan Harga hendaklah memastikan kesempurnaan proses rundingan harga dapat diselesaikan dalam tempoh (2) minggu daripada tarikh LOI dikeluarkan. Tempoh rundingan hendaklah ditentukan dan dimaklumkan kepada syarikat rundingan dan wakil syarikat hendaklah dijemput ke rundingan tersebut.
- 2.5. Bagi memastikan harga yang dirundingkan adalah munasabah, berpatutan dan mendapat value for money, kajian pasaran hendaklah dibuat bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan sesuatu rundingan dijalankan. Trend harga pembelian perolehan hendaklah diambil kira serta dijadikan sebagai panduan pembelian bagi perolehan yang sama yang diuruskan oleh Agensi/Institusi lain juga hendaklah diambil kira dalam anggaran Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah dijadikan asas rundingan. Kementerian/Jabatan/Agensi perlu menunjukkan harga/indeks kos bahan binaan bangunan Jabatan Perangkaan Malaysia semasa menyediakan Anggaran Kementerian/Jabatan/Agensi.

2.6.

harga dengan dicatatkan kehadiran ahli mesyuarat dan telah atau pun tidak dipersetujui dan seterusnya hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi dan wakil syarikat.

2.7. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah mendapat pengesahan daripada syarikat ke atas harga rundingan yang telah dipersetujui.

2.8. Laporan Perbandingan Anggaran Jabatan, Harga Tawaran Dan Dikemukakan hendaklah disediakan dan disenaraikan secara terperinci mengikut item atau komponen perolehan seperti di KEW-1949 dalam format mengikut kesesuaian.

2.9. Satu laporan hasil rundingan harga seperti di KEW-1949 disediakan dan ditandatangani oleh Pengerusi dan Ahli-ahli Jawatankuasa Rundingan Harga dalam tempoh tiga (3) hari setelah tamat rundingan harga dan seterusnya dikemukakan kepada Kementerian Kewangan Negeri Sabah bagi meluluskan harga.

2.10. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan dan Jawatankuasa Rundingan Harga adalah bertanggungjawab untuk memastikan harga yang dipersetujui untuk persetujuan adalah munasabah, berpatutan dan berfaedah. Bagi maksud ini, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan membuat pengesahan ke atas harga yang telah dirundingkan dan dimuktamadkan dengan mengisi contoh format seperti di KEW-1949 dan mengemukakan bersama laporan hasil rundingan harga dan dokumen/ maklumat lain yang berkaitan untuk kelulusan.

2.11. Sekiranya harga rundingan tidak dapat dipersetujui, Pengerusi Jawatankuasa Rundingan Harga hendaklah merujuk kepada Kementerian Kewangan Negeri Sabah untuk keputusan sewajarnya.

3. Pengeluaran Surat Setuju Terima (Letter Of Acceptance -LOA)

LOA hendaklah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah dalam tempoh tidak lewat daripada empat belas (14) hari selepas kelulusan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah.

3.2. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah memastikan LOA Setuju Terima ditandatangani oleh pegawai yang berkekuasaan dengan Akta Kontrak Kerajaan 1949.

DANHARGADIPERSETUJUI

Tajuk Perolehan/Projek :

NamaSyarikat:

Bil	Butiran Item/Kapasiti /Billof Quantity (BQ)	Anggaran Jabatan (A)	Harga Tawaran As
(D)	D=C-A (E) E=Dx100 Ave (RM) (%)		
(RM)	(RM)	(RM)	

Jumlah

Catatan: Format hendaklah diubahsuai mengikut keperluan dan kesesuaian p

NamaSyarikat:

Tandatangan :

Tarikh:

LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA

Tajuk Projek:

Tempoh Pelaksanaan:

Syarikat Dilantik:

Perkara Kos (RM)

Harga Asal

Harga Selepas Runding Harga (Lampirkan Bersama Sebut harga)

Jumlah Harga Yang Dikurangkan

Peratus Pengurangan (%)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

(Penyedia Laporan) (Pengerusi)

Tarikh: Tarikh:

Disaksikan oleh: Dipersetujui oleh:

(Nama Ahli Jawatankuasa) (Nama Syarikat)

Tarikh Tarikh

Cop Syarikat

RUNDINGAN HARGA UNTUK DIMUKTAMAKAN

bahawa harga rundingan yang dipersetujui di antara
 (nama agensi) dan
 (nama syarikat) seperti di
 bawah adalah munasabah dan paling menguntungkan Kerajaan

Tajuk perolehan:

Harga dipersetujui:

Tempoh siap/penghantaran:

Dengan ini saya memperakukan supaya harga di atas
 Kementerian Kewangan Negeri Sabah.

(Nama dan Tandatangan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan)

Kementerian :

Tarikh:

Cop Kementerian :

PROSES RUNDINGAN HARGA(RUNDINGAN TERU

PROSES KERJA

MULA

Terima surat kelulusan daripada
KementerianKewanganNegeriSabah

Pengeluaran Surat Niat

Rundingan harga jabatan pelaksana
bersama kontraktor yang dilantik

Rundingan mencapai kata sep

Tidak

Ya

Laporan hasil rundingan
harga dimaklumkan
kepada Kementerian
KewanganSabahuntuk
keputusan sewajarnya

Mengisi Borang Laporan (*ny
borang) PerbandinganAnggaran
Jabatan, Harga Tawaran da
Dipersetujui, Borang Has
Harga danBorangPengesah
Pengawal/Ketua jabatan ke atas
rundingan harga

Pengeluaran Surat Setuju Terim

Edar surat danfailkan flimsi

TAMAT